2. Prise de décisions automatisée avec effet juridique ou effet similaire significatif: traitement ayant pour finalité la prise de décisions à l'égard des personnes concernées produisant «*des effets juridiques à l'égard d'une personne physique ou l'affectant de manière significative de façon similaire*» [article 35, paragraphe 3, point a)]. Le traitement pourrait, par exemple, entraîner l'exclusion ou une discrimination. Les traitements n'ayant que peu ou pas d'effet sur les personnes ne répondent pas à ce critère particulier. Des explications complémentaires concernant ces notions seront fournies dans les prochaines lignes directrices du GT29 relatives au profilage.
3. Surveillance systématique: traitement utilisé pour observer, surveiller ou contrôler les personnes concernées, y compris la collecte de données via des réseaux ou par «*la surveillance systématique […] d'une zone accessible au public*» [article 35, paragraphe 3, point c)][15]. Ce type de surveillance est un critère étant donné que la collecte des données à caractère personnel est susceptible d'intervenir dans des circonstances telles que les personnes concernées ne savent pas qui collecte leurs données et de quelle façon elles seront utilisées. En outre, il peut être impossible pour les personnes de se soustraire à un tel traitement dans l'espace public (ou accessible au public) considéré.
4. Données sensibles ou données à caractère hautement personnel: il s'agit de catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 9 (informations concernant les opinions politiques des personnes, par exemple) ainsi que des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales ou aux infractions visées à l'article 10. À titre d'exemple, citons les dossiers médicaux que peut conserver un hôpital général ou encore les informations sur des auteurs d'infractions que peut détenir un enquêteur privé. Au-delà des dispositions du RGPD, certaines catégories de données peuvent être considérées comme augmentant le risque possible pour les droits et libertés des personnes. Ces données à caractère personnel sont considérées comme sensibles (au sens commun du terme) dans la mesure où elles sont liées à des activités domestiques et privées (communications électroniques dont la confidentialité doit être protégée, par exemple), dans la mesure où elles ont un impact sur l'exercice d'un droit fondamental (données de localisation dont la collecte met en cause la liberté de circulation, par exemple) ou dans la mesure où leur violation aurait clairement des incidences graves dans la vie quotidienne de la personne concernée (données financières susceptibles d'être utilisées pour des paiements frauduleux, par exemple). À cet égard, il peut être pertinent de déterminer si les données ont déjà été rendues publiques par la personne concernée ou par des tiers. Le fait que les données à caractère personnel soient publiquement disponibles peut être pris en compte en tant que facteur dans l'analyse lorsqu'il est prévu une utilisation ultérieure des données pour certaines finalités. Ce critère peut également inclure les données telles que les documents personnels, les courriers électroniques, les agendas, les notes des liseuses équipées

[15] Pour le GT29, s'entend comme «*systématique*» toute surveillance qui remplit un ou plusieurs des critères suivants (voir les lignes directrices 16/EN WP 243 du GT29 relatives aux délégués à la protection des données):

- se déroule selon un système;
- préparée, organisée ou méthodique;
- se déroule dans le cadre d'un plan général de collecte de données;
- réalisée dans le cadre d'une stratégie.

Pour le GT29, s'entend comme une «*zone accessible au public*» tout lieu, quel qu'il soit, ouvert à tout un chacun, tel qu'une place, un centre commercial, une rue, un marché, une gare ou encore une bibliothèque publique, par exemple.